

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1925/2539

นาง เขียด แซ่เตีย
นาย เดชา ลาภสมบุญยิ่ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 156

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินเป็นของโจทก์และห้ามจำเลยกับบริวารเข้าเกี่ยวข้องจำเลยให้การว่าที่ดินเป็นของจำเลยกรณีจึงพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ฉะนั้นเมื่อจำเลยเป็นบุคคลล้มละลายอำนาจในการต่อสู้คดีย่อมเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา22เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงไม่ขอเข้าว่าคดีแทนจำเลยจำเลยจึงไม่มีสิทธิต่อสู้คดีได้ด้วยตนเอง ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาด้วย

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินมือเปล่าซึ่งตั้งอยู่บ้านตลาดแค หมู่ที่ 12 ตำบลธารประสาท อำเภอสองเนินจังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ตามแผนที่พิพาท จ.1, ล.1เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงว่า ไม่ขอเข้าว่าคดีแทนลูกหนี้ (จำเลย) ในคดีนี้ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่

เข้ามาในคดี จำเลยจึงไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้จึงไม่รับคำร้องขอ
อุทธรณ์อย่างคนอนาถา

จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งศาล และต่อมาจำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดิน
มือเปล่าเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เป็นของโจทก์และห้ามจำเลยกับบริวารเข้าเกี่ยวข้อง
จำเลยให้การว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง
กรณีจึงพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน หาใช่เป็นการใช้สิทธิเฉพาะตัวไม่ ฉะนั้นเมื่อ
จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย อำนาจในการต่อสู้คดีดังกล่าวย่อมเป็นของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย จำเลยจึงไม่มีสิทธิต่อสู้คดีได้
ด้วยตนเองซึ่งรวมทั้งสิทธิในการยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาด้วย

พิพากษายืน

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรหม-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
